МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 04 дугаар сарын 12 № 3/12 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Ж.БОЛД ТАНАА

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын иргэн Л.Мөнхзаяагаас "... миний хүү төрөлхийн сонсголын бэрхшээлтэй, бусадтай шууд харилцаж чадахгүй, хөдөлмөрийн чадвараа 100 хувийн алдсан. Түүнийг эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан баривчлахдаа цагдаагийн алба хаагчид өөрийгөө илэрхийлэх, нөхцөл байдлыг бүрэн дүүрэн ойлгох боломж олгоогүй, ар гэрт нь мэдэгдээгүй, хуульд заасан эрхийг нь зөрчсөн" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлын мөрөөр холбогдох иргэн, албан тушаалтнаас тайлбар авч, хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

А.Сүбээдэйбаатар нь хэл яриа, сонсголын бэрхшээлтэй, Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн шийдвэрээр хөдөлмөрийн чадвар алдалт 100 хувиар, хугацаагүйгээр тогтоолгосон иргэн юм. Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс иргэн А.Сүбээдэйбаатарыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгасан байх бөгөөд түүнийг 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах "Тэнгэр плаза"-гийн орчимд явж байхад нь саатуулжээ. Саатуулах үед дохионы хэлмэрч байлцуулаагүй, саатуулагдсан тухай ар гэрт нь нэн даруй мэдэгдээгүйгээс иргэн А.Сүбээдэйбаатар албадлагын арга хэмжээ авах болсон үндэслэл, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад эдлэх эрхийнхээ талаар мэдээлэл авч, өөрийгөө илэрхийлэх боломж олдоогүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13-т "... Баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг баривчлагдсан хүн, түүний гэр бүлийнхэн, өмгөөлөгчид нь хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэнэ", Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсэгт "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бусадтай адил тэгш байх үндсэн дээр шүүхийн шатны бүх үйл ажиллагаа, түүний дотор мөрдөн байцаалт болон шүүхийн өмнөх шатны бусад ажиллагаа зэрэг хууль эрх зүйн бүх ажиллагаанд шууд болон шууд бус оролцох үүрэг, тухайлбал гэрчийн хувьд үр нөлөөтэй оролцох явдлыг байцаан шийтгэх ажиллагааны хэм хэмжээ болон насны онцлогт нийцсэн хэрэглэгдэхүүн ашиглах замаар шүүх ажиллагаанд хүртээмжтэй, үр дүнтэй оролцох эрхийг оролцогч улсууд хангана" гэж заасан.

152100033

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.3 дугаар зүйлийн 2-т “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч нь монгол хэл мэдэхгүй, эсхүл хараа, сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлийн улмаас өөрийн хууль ёсны ашиг сонирхлоо илэрхийлэх чадвар хязгаарлагдмал бол өөрийн эх хэл, эсхүл сайн мэдэх хэл, бичиг, дохио зангаа, тусгай тэмдэгт ашиглан орчуулагч, хэлмэрчийн тусламж авах эрхээр хангагдана”, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт “Шүүх, прокурор, хууль хяналтын байгууллага нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд түүний эрх, үүрэг болон холбогдох мэдээллийг хөгжлийн бэрхшээлийн онцлогт нь нийцүүлэн ойлгомжтой, хүртээмжтэй хэлбэрээр тайлбарлаж өгнө”, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсэгт “Цагдаагийн алба хаагч үүргээ гүйцэтгэхдээ бусадтай хүндэтгэлтэй харьцаж, ... өөрийн шаардлагыг үндэслэлтэй, ойлгомжтой хэлбэрээр илэрхийлэх үүрэгтэй” гэж тус тус заажээ.

Хэл яриа, сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүсийн өөрийгөө илэрхийлэх, бусдыг ойлгох чадвар хязгаарлагдсан байдал нь эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн хувиар эдлэх эрх, улмаар тэдний хэргээ шударгаар шүүлгэх эрх зөрчигдөхөд хүргэж болзошгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах удирдлага, зохион байгуулалтын оновчтой арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Тухайлбал, энэ хүрээнд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлгээс явуулж байгаа дохионы хэлмэрчийн онлайн үйлчилгээтэй хамтран ажиллаж болох юм.

Энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА